

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕253号

纪律处分决定书

当事人：吴丹，男，1989年1月出生，登记为深圳市斯沃普资产管理有限公司（以下简称深圳斯沃普）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向吴丹下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕20号）。吴丹未在规定期限内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳斯沃普存在以下违规行为：

一是向投资者出具误导性陈述材料，使投资者产生刚性兑付预期。“斯沃普—南联大厦长租项目私募股权基金”“南联大厦长租项目私募股权基金2期”（以下合称“南联大厦长租项目基金”）系深圳斯沃普管理的私募基金产品，深圳斯沃普于2018年6月至9月向“南联大厦长租项目基金”的多名投资者提供《财务通知书》，《财务通知书》内载明“业绩比较

基准”“按季度分配收益”“本金收益合计”等。深圳斯沃普提供的《财务通知书》以季度为分配期限，向投资者列明具体分配日及具体分配金额和本金收益合计金额等行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第二十五条和《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条的规定。

二是管理人登记信息与实际情况不相符。深圳斯沃普在协会登记的法定代表人为吴丹；但自律检查过程中，深圳斯沃普向协会提供的情况说明载明，吴丹已于2021年8月从深圳斯沃普离职。上述登记信息与实际情况不相符的情形违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二十一条、第二十二条的规定。

以上事实有相关《财务通知书》、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据深圳斯沃普提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，吴丹自2018年3月至2021年8月任深圳斯沃普法定代表人，应当对深圳斯沃普上述第一项违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》、《私募基金监管办法》、《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对吴丹进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年5月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
